

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

40 лет Победы ул., д 44, с. Берёзовка
Первомайский район Алтайский край 658060
Тел. (385 32) 79-3-34. Факс (385 32) 79-6-96
Email: ber_admin@mail.ru
ОКПО 04085507, ОГРН 1022202409063
ИНН/КПП 2263005330/226301001

24.08.2026 № 774

Вх. № от

Смысловой Т. Н.

140480 Московская область, г. Коломна,
с. Нижнее Хорошово, ул. Зеленая, д.5
т. +7 (967)242-84-24

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Администрация Березовского сельсовета Первомайского района Алтайского края (далее — Администрация) рассмотрела Ваше обращение от 26 июля 2026 года №#WFS-SU-20260726-14.

Сообщаем Вам, что требования, изложенные в обращении, не подлежат удовлетворению. Квалификация законной деятельности Администрации по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации как «саботажа» или «пособничества нацизму» является юридически несостоятельной, не основанной на нормах права и представляет собой искаженное толкование законодательства.

1. Использование Администрацией Государственного флага и Государственного герба Российской Федерации является не правом, а прямой юридической обязанностью, установленной законодательством РФ:

Часть 1 статьи 70 Конституции Российской Федерации закрепляет описание и порядок официального использования Государственного флага и Государственного герба РФ.

Статья 8 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» обязывает органы местного самоуправления использовать Государственный флаг РФ при проведении официальных церемоний и размещать его на зданиях органов местного самоуправления.

Статья 2 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» устанавливает обязательность размещения Государственного герба РФ на бланках и в реквизитах органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" регулирует деятельность Администрации исключительно в правовом поле современной России.

Действия должностных лиц, исполняющих свои обязанности в строгом соответствии с Конституцией и федеральными законами РФ, не могут образовывать состав какого-либо правонарушения. Статья 354.1 Уголовного кодекса РФ («Реабилитация нацизма») направлена на защиту исторической

правды о Второй мировой войне. Российская Федерация, чтя победу советского народа, осуществляет государственное управление на основе Конституции РФ 1993 года. Соблюдение действующих законов РФ не имеет никаких правовых признаков «саботажа» или «подмены права».

2. В Вашем обращении делается вывод о том, что упоминание Союза Советских Социалистических Республик в статье 23 Устава ООН означает его непрерывное существование как субъекта международного права. Данное утверждение противоречит устоявшейся практике международного и конституционного права.

Принцип государственно-правового преемства: Российская Федерация является государством-продолжателем (continuator state) СССР. Это означает, что Российская Федерация не является новым государством, созданным с нуля, а продолжает международную правосубъектность СССР, включая членство в Организации Объединенных Наций и постоянное место в Совете Безопасности ООН.

Официальное уведомление ООН: 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации направил Генеральному секретарю ООН официальное письмо, в котором уведомил, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах ООН продолжается Российской Федерацией при поддержке стран Содружества Независимых Государств. Это решение было принято консенсусом всех членов ООН, и текст Устава ООН не требовал формальных поправок, поскольку правосубъектность была сохранена за государством-продолжателем.

Позиция Конституционного суда РФ: В Определении от 14 января 2000 г. № 3-О Конституционный суд РФ прямо указал, что СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекратил свое существование в декабре 1991 года (Беловежские соглашения, Алма-Атинская декларация, Заявление Совета Республик ВС СССР № 142-Н).

Таким образом, ссылка на статью 23 Устава ООН не подтверждает существование СССР как действующего государства в настоящее время, а лишь исторически фиксирует преемство, которое в полной мере реализует Российская Федерация.

3. Ссылка в обращении на некий «ответ Управления Президента РФ» от 29.08.2018, размещенный по адресу на платформе GitHub, не может быть принята во внимание. Платформа GitHub является пользовательским хостингом кода и документов, не имеет статуса официального источника опубликования правовых актов и не может подтверждать юридические факты. Официальные ответы государственных органов публикуются на официальных ресурсах (например, letters.kremlin.ru) и не могут отменять положения Конституции РФ.

Согласно части 1 статьи 15 Конституции РФ, Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Все законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Органы местного самоуправления обязаны руководствоваться действующей Конституцией РФ и федеральными законами.

4. Требование разместить символику СССР на здании и официальном сайте Администрации не имеет правовых оснований. Символика СССР не является официальной государственной символикой Российской Федерации или ее субъектов. Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по использованию упраздненной государственной символики в официальном делопроизводстве или на фасадах административных зданий. Требование о привязке GPS-координат к Уставу ООН также не предусмотрено никакими нормами российского или международного права, регулирующими деятельность муниципальных образований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, 70 Конституции РФ, ФКЗ № 1-ФКЗ, ФКЗ № 2-ФКЗ, ФЗ № 131-ФЗ и ФЗ № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Администрация Березовского сельсовета:

Отказывает в удовлетворении требований, изложенных в обращении №#WFS-SU-20260726-14, в связи с их полным противоречием действующему законодательству Российской Федерации и принципам международного права о преемстве государств.

Разъясняет, что деятельность Администрации осуществляется строго в рамках правового поля Российской Федерации, а использование официальной символики РФ является исполнением конституционной обязанности.

Предупреждает, что систематическое направление требований, игнорирующих суверенитет и конституционный строй Российской Федерации, основанных на псевдоправовых теориях, может быть расценено как злоупотребление правом на обращение (ст. 10 ФЗ № 59-ФЗ), что дает право Администрации прекратить переписку по данному вопросу.

Ответ направлен в установленный законом срок.

Глава сельсовета



А.П. Агальцова